

MUHAZAZNI BINTI ROMLI & MUHAMMAD HIBATULLAH BIN

ROMLI

LWN.

ROMLI BIN KASIM & MUHAMMAD NA'IMULLAH BIN ROMLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 03 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijjah 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0078-2021]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon : Puan Wan Rosmawati Binti Wan Ali (Tetuan Wan Rosmawati & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon pada 21/5/2021 bagi menyemak prosiding kes tuntutan pengesahan hibah yang didengar dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes saman No. : 10207-044-0012-2021. Dalam kes tersebut Yang Arif Hakim Bicara memutuskan bahawa tuntutan Pemohon-Pemohon (pada waktu itu bertindak sebagai Plaintiff-Plaintiff) adalah ditolak.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut : –

- i. Mahkamah Yang Mulia ini melalui permohonan Pemohon-Pemohon menjalankan kuasa pengawasan dan penyemakan berhubung keputusan Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor terhadap kes saman : 10207-044-0012-2021 berdasarkan peruntukan dibawah seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003;
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini mengakas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor terhadap kes saman No. : 10207-044-0012-2021 bertarikh pada 22/4/2021 sepertimana berikut :
“Mahkamah memerintahkan tuntutan Plaintiff-Plaintif dalam kes ini adalah ditolak”.
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan bahawa kes saman : 10207-044-0012-2021 dibicarakan semula dan didengar oleh Hakim Bicara yang lain ;
- iv. Lain-lain relief yang difikirkan adil dan wajar bagi Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Melalui permohonan semakan ini, Pemohon-Pemohon memplidkan dua (2) alasan utama sebagaimana berikut -

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila menolak kes ini sedangkan hibah yang dibuat oleh simati telah menepati kehendak hukum Syarak.

- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut hukum Syarak dan undang-undang apabila menolak kes ini berdasarkan pandangan peribadi beliau semata-mata.

FAKTA KES

[4] Pemohon 1 dan 2 adalah anak perempuan dan lelaki kandung kepada pemberi hibah iaitu Allahyarhamah Hasnah Binti Ahmad (selepas ini dikenali sebagai si mati) yang telah meninggal dunia pada 3/5/2020. Responden 1 adalah suami kepada si mati manakala Responden 2 juga merupakan anak lelaki kandung si mati yang berstatus Orang Kurang Upaya (OKU).

[5] Pada 30/9/2015 si mati telah menghibahkan hartanah kepada Pemohon 1 dan 2 melalui Dokumen Pengisytiharan Hibah melalui syarikat Wasiyyah Shoppe Sdn.Bhd sebagaimana pembahagian berikut :

- 5.1 Bahawa Pemohon 1 berhak ke atas harta-harta berikut :
 - i. 2/3 bahagian daripada 1/1 bahagian harta yang beralamat di PT 5412, Mukim Sungei Baru Ulu, Alor Gajah, Melaka.
 - ii. ½ bahagian daripada 1/1 bahagian harta yang berlamat PT 6721, Bandar Selayang, Gombak, Selangor.
- 5.2 Bahawa Pemohon 2 berhak ke atas harta-harta berikut :
 - i. 1/3 bahagian daripada 1/1 bahagian harta yang beralamat di PT 5412, Mukim Sungei Baru Ulu, Alor Gajah, Melaka.
 - ii. ½ bahagian daripada 1/1 bahagian harta yang beralamat di PT 6721, Bandar Selayang, Gombak, Selangor.

- iii. 1/1 bahagian daripada 1/1 bahagian harta yang berlamat di Lot 736, Mukim Bukit Rambai, Melaka.

[6] Kes telah disebut kali pertama pada 17/2/2021 bagi proses pendengaran permohonan oleh Responden 1 sebagai penjaga *ad litem* kepada Responden 2 dan telah dibenarkan. Seterusnya pada 22/4/2021 kes ditetapkan untuk perbicaraan namun begitu Yang Arif Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan Responden 1 dan 2 sebelum perbicaraan bermula. Tidak berpuas hati dengan tindakan hakim bicara tersebut maka semakan ini difailkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita untuk kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh secara mudah mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Bagi maksud bidang kuasa kami untuk menjalankan kuasa semakan ini, rujukan semestinya dibuat kepada peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan :-

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui*

prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Merujuk kepada alasan-alasan semakan yang dibangkitkan oleh Pemohon-Pemohon, kami dapat simpulkan bahawa ianya adalah berkaitan dengan berlakunya kecacatan yang material dalam prosiding perbicaraan apabila keputusan telah dibuat dalam keadaan kedua-dua pihak masih belum diberi peluang untuk mengemukakan keterangan. Oleh itu kami berpuas hati bahawa isu ini mempunyai merit untuk

semakan ini didengar sebagaimana kriteria yang ditetapkan pada Perenggan 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang menyatakan :

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[13] Bagi melaksanakan proses semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes saman no. : 10207-044-0012-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti dan mengesahkan kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak sebagaimana yang dibangkitkan oleh Pemohon-Pemohon dalam alasan semakannya.

[14] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan kepada nota keterangan, kami mendapati bahawa pada prosiding bertarikh 22/4/2021 Responden 1 hanya menjawab soalan-soalan Mahkamah dengan memberi penjelasan sebagaimana berikut :

“sekarang saya pesara. Saya ada kereta. Rumah tidak ada. Arwah asalnya kerja. Memang rumah itu atas nama dia. Ya semua harta yang dihibahkan dia bayar seorang. Saya tidak ada bayar. Saya tidak ada tuntutan harta sepencarian. Ya rumah yang saya duduk diberikan secara sama rata kepada 2 anak. Saya tidak ada rumah. Sekarang dia umur 31 tahun. Dia yang bongsu.”

[15] Sebaik sahaja penjelasan tersebut diberikan, Yang Arif Hakim Bicara telah menyatakan :

“Maknya tidak ada beri dia apa-apa. Isu kedua menafikan anak ketiga, ia zalim”

Sebagai respon kepada kenyataan tersebut, Responden 1 telah memberikan penjelasan kepada Mahkamah dengan menyatakan :

“ Anak yang OKU pekak bisu dan buta. Kalau masuk nama dia dalam harta-harta ini ditakdirkan dia meninggal awal, untuk selesai atau jual susah sikit”.

[16] Berdasarkan catatan pada prosiding tersebut, kami mendapati Yang Arif Hakim Bicara telah menolak tuntutan Pemohon-Pemohon tanpa terlebih dahulu memberi peluang kepada Pemohon-Pemohon membentangkan kesnya melalui perbicaraan penuh. Tindakan ini menyebabkan segala fakta dan bukti gagal diperhalusi dan dipertimbangkan sekaligus menyebabkan prinsip pembuktian sebagaimana yang ditegaskan melalui hadith *البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ* tidak terlaksana. Kami juga gagal mengesan sebarang catatan atau alasan kukuh yang diberikan oleh Yang Arif Hakim Bicara bagi mewajarkan tindakannya.

[17] Dengan penuh hormat, kami turut berpandangan tindakan Yang Arif Hakim Bicara bertentangan dengan peruntukkan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menjelaskan bagaimana proses pendengaran sepatutnya dijalankan daripada awal sehingga keputusan dibuat. Sebagai panduan, kami perturunkan peruntukan tersebut sebagaimana berikut :

Seksyen 126. Susunan ucapan

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

(a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan

(b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulungan kesnya.

(3) Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apaapa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah—

(a) merekodkan penghujahan defendan; dan

(b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah—

(a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan

(b) mengarahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

[18] Berdasarkan dapatan-dapatan di atas, kami berpuashati bahawa Yang Arif Hakim Bicara dalam kes ini telah tersalah arah dalam membuat keputusan apabila gagal mengikut tatacara yang betul semasa prosiding pendengaran dan menyebabkan perintah yang dibuat menjadi pramatang. Oleh yang demikian, adalah menjadi tugas kami untuk campur tangan untuk membetulkan perkara ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan berlaku kepada pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Bahawa permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.

[2] Bahawa perintah Hakim Bicara dalam kes saman No.:10207-044-0012-2021 pada 22 April 2021 **DIBATALKAN**.

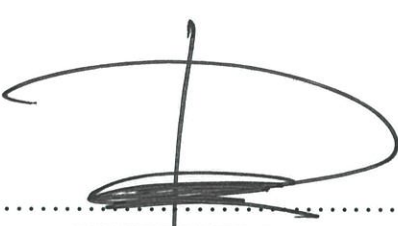
[3] Bahawa kes tuntutan pengesahan hibah melalui kes saman No.:10207-044-0012-2021 hendaklah diteruskan prosidingnya di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

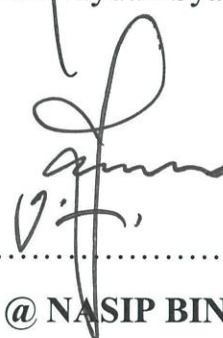


-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor